

1501625-29.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2229579/2020 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 13623048 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2882/20/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2882/2020 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501625-29.2020.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501625-29.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2229579/2020 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 13623048 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2882/20/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2882/2020 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2229579 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR AUGUSTO BORGES DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou RAFAEL MARTINS ROSA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Segundo narrou o MP, no dia 16 de setembro de 2020 (quarta-feira), por volta das 16:45 horas, na Estrada do Pedroso, altura do nº 6098, Parque Miami, nesta cidade, RAFAEL MARTINS ROSA, qualificado às fls. 07, adquiriu e trazia consigo, para consumo pessoal (01) uma porção de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 14/07/2021(Denúncia), seguindo-se a citação, com apresentação da resposta à

acusação.

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 04), termo de ocorrência (fls. 13/17), auto de apreensão e exibição (fls. 18/20), laudos de constatação prévia (fls. 33/35) e laudo definitivo (fls. 124/126), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Paulo Jose Krauser Fiasqui, policial civil, disse se recordar da data dos fatos, informando que estavam indo para ponto de venda de entorpecentes e havia dois rapazes conversando. O Rafael entrou em padaria, e o outro correu para dentro do terreno. Foi atrás do Rafael, e encontrou com ele pedacinho de maconha, que ele disse ter comprado do outro indivíduo, no terreno.

No mesmo sentido foi o testemunho de Pedro Rogério de Souza, também policial civil, que igualmente participou da ocorrência: estavam em diligência monitorando ponto de tráfico de drogas, é um terreno baldio. Na ocasião o pessoal do 1º DP fez abordagem no Rafael, e em revista pessoal foi encontrada porção de maconha. Sua equipe abordou o outro indivíduo, que estava dentro do terreno, na posse de duas pochetes, e tentou fugir. O Rafael falou que comprou a porção de maconha do Júnior. Não lembra se viu o Rafael conversando com o Júnior. Não havia outras pessoas na região, só os dois.

Em seu interrogatório o réu afirmou que esse terreno fica a umas 10 casas da sua, estava indo comprar pão, e na época era usuário de maconha. Foi, e lá tem um buraco no muro. Comprou um negócio de 5 reais e saiu com a mercadoria. Não sabe se pegou com o Júnior mesmo, como falaram. O negócio foi feito pelo buraco, sem ver o rosto da pessoa. Aí a polícia passou, viu ele pegando algo do buraco, e então foi preso. Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssonos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia.

A propósito, já é assente no E. Tribunal de Justiça de São Paulo que a palavra dos policiais é prova válida de autoria, não merecendo descrédito somente porque oriunda dos agentes da lei. Nesse sentido, representando tantos outros precedentes: Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018)

E não se cogita de inconstitucionalidade ou atipicidade da conduta, já que a opção legislativa continua sendo a de criminalizar a posse ou aquisição de droga para consumo próprio.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

O acusado é reincidente em delitos da lei de drogas, mas confessou o crime, sendo possível compensar as duas circunstâncias. Diante deste quadro, entendo que a penalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses se mostra adequada para o caso.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o

fim de CONDENAR o réu RAFAEL MARTINS ROSA pela prática do delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA